



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
2^ SEZIONE LAVORO**

Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 *ter* C.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **8775** del ruolo generale dell'anno **2023** promossa

DA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Gemma Suraci
come in atti

ricorrente

CONTRO

CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
sa dagli Avv.ti Michelangelo Capua e Gianluca Indaco
come in atti

resistente

OGGETTO: mansioni superiori

CONCLUSIONI:

per parte ricorrente: *“accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa **Parte_1** ad essere inquadrata, in ragione delle mansioni svolte, sin dall'assunzione, e in subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia, nell'VII livello del CCNL Gas Acqua;
-accertare e dichiarare il suo diritto, decorrente dalla stessa data, a ricevere il corrispondente trattamento economico, comprensivo di tutti gli accessori di legge;
-condannare la resistente ad attuare il relativo inquadramento, con effetto retroattivo dalla data individuata, ed a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dovute, come da conteggi allegati, o per la differente somma ritenuta di giustizia, oltre accantonamento di TFR, oneri ed accessori di legge;
-oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate;
-con vittoria di spese e competenze di lite”.*

Per parte resistente: *“rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto e comunque perché sfornito di prova. In via subordinata, salvo gravame, riconoscere al ricorrente il diritto all'inquadramento nel VI livello del C.C.N.L. Acqua e Gas dalla data di effettiva stabile adibizione a mansioni superiori che dovesse essere accertata in corso di causa.*

Con vittoria di spese e competenze”.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.3.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto (lo si riporta in sintesi): che la CP_1 è una società di ingegneria e servizi *in house* del Controparte_2 [...] e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ità di supporto tecnico specialistico, erogando, tra l'altro, prestazioni di altra specialità in favore del Controparte_2 [...], in forza di apposite convenzioni; che, in particolare, to a.5. della convenzione per l'attuazione nazionale delle convenzioni normative internazionali e comunitarie in materia di tutela della biodiversità, della flora e della fauna protette, nonché in materia di prodotti chimici e risorse genetiche, poiché il Controparte_2 non dispone di personale da adibire al tali ultime attività di tutela e prevenzione, esso ha demandato a CP_1 di fornirgli “supporto all'autorità di gestione CITES”, “supporto (preparazione) nella partecipazione agli incontri nazionali ed internazionali della convenzione di Washington (CITES)” e “supporto alla commissione scientifica CITES”; che CP_1 svolge tali attività convenzionate attraverso una sua apposita Unità Tecnica che costituisce la Segreteria Tecnica della Commissione “CITES”; che con avviso del 27 luglio 2015 CP_1 ha pubblicato una ricerca ai fini dell'assunzione di un “esperto junior”, da assegnare alle attività oggetto della citata convenzione; di aver partecipato con esito favorevole alla suddetta selezione e di essere stata assunta da CP_1 con decorrenza 2 novembre 2015, con la qualifica di impiegata di IV livello del CCNL Gas Acqua, assegnata all'Unità Tecnica a supporto della Commissione CITES, ove, senza soluzione di continuità ha continuato a fornire a tale Commissione (sempre nella Segreteria sedente presso il Controparte_2) l'assistenza tecnico-specialistica già prestata sin dal 2 in questo ambito dapprima quale soggetto applicato da WWF, poi con contratti a tempo determinato stipulati con la stessa CP_1; di essere stata inquadrata al V livello nel marzo 2021; che, tuttavia, ha sempre svolto e continua a svolgere mansioni inquadrabili nel superiore livello VII, analiticamente descritte in ricorso; che, in particolare, quale membro essenziale, e per alcuni periodi unico, della Segreteria Tecnica della CITES (Autorità Scientifica), svolge tutte le attività rimesse alla Segreteria stessa e così, per ciascuna pratica, conduce l'analisi documentale e la verifica tecnico-normativa e di rispetto della regolamentazione vigente da parte del richiedente il certificato, anche collaborando con gli appositi dipartimenti delle forze armate; verifica ed eventualmente traduce la denominazione dello *specimen* proposta dal soggetto richiedente certificato nella corrispondente denominazione CITES, che può essere anche differente

rispetto a quella in uso in sede accademica; ove necessario, provvede a interpellare, per verifica, confronto e acquisizione di elementi, enti terzi, anche stranieri (sovente presso i corrispettivi soggetti esteri) e risponde ad analoghi quesiti posti dai medesimi; svolge necessari approfondimenti tecnici e sopralluoghi ed infine predispone apposita scheda di parere della Commissione in ordine al rilascio dei richiesti provvedimenti autorizzatori; procede a schedare le pratiche completate negli archivi, sia per scopi amministrativi che per scopi tecnici; gestisce in via totalmente autonoma la casella di posta elettronica istituzionale dell'Autorità scientifica [...]

Email_1 cura la tenuta e la corretta compilazione tecnica ed archivi, strumentali allo svolgimento dell'attività della

CP_3

ha partecipato e partecipa, in qualità di Esperto, per conto dell' [...]

Parte_2, da sola (quale funzionario delegato), o in del

con uno o più membri della *CP_3* ai periodici eventi internazionali come previsto dalla Convenzi *gton* e dai regolamenti comunitari nn. 338/97 e 865/2006 e principalmente alla Conferenza delle Parti, di cui all'articolo 11 della Convenzione, ed alle altre riunioni indette dagli organi europei competenti; che non c'è alcun soggetto dell'Ufficio o dell'Autorità Scientifica in seno alla Commissione che eserciti alcuna supervisione tecnica, e tantomeno verifica, in ordine alle prestazioni da lei svolte; che nell'esecuzione delle proprie mansioni interagisce direttamente con i Commissari, con la Presidenza della *CP_3* con gli omologhi esteri, con le autorità di P.G., etc. e nessuno r i di tali attività; che la Segreteria è attualmente costituita, oltre che da lei, da una collega incaricata dei soli casi specifici di "nati in cattività" e delle funzioni più strettamente amministrative; che in passato, la segreteria era composta anche da altre due risorse, trasferite altrove nel 2015 e nel 2016 e comunque incaricate del solo argomento "import-export"; che è formalmente previsto anche un *Responsabile* della Segreteria, che, in realtà sinora non ha svolto nè funzioni di impulso o controllo, né di coordinamento della Segreteria e che oggi, e da pochi giorni, è designato nella funzione il dott. E. *Per_1* di aver chiesto, con raccomandata del 21 gennaio 2023, l'inquadramento in VIII ed in subordine in VII livello e di non aver ricevuto alcuna risposta. Argomentando diffusamente in ordine al proprio diritto all'inquadramento nel superiore livello VII, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

Si è costituita in giudizio la *CP_1* contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, contestando, in particolare, l'autonomia descritta dalla ricorrente, evidenziando: che la ricorrente deve necessariamente interfacciarsi con il Presidente, il Funzionario, il Dirigente, o Direttore ministeriale prima di poter prendere decisioni e che, trattandosi di materie tecnico/ambientali ed essendo

la ricorrente una naturalista, si limita a fornire il suo contributo o il suo parere tecnico, ma rimanendo all'interno della semplice "assistenza tecnica" formulata nel Piano Operativo di Dettaglio-POD; che la ricorrente non ha alcuna responsabilità sui risultati tecnici; che nel cd. POD vengono indicati, per ogni linea di attività, obiettivi specifici e indicatori di risultato che il gruppo di lavoro, e non la singola risorsa, debbono conseguire; che le attività sono e restano di esclusiva competenza ministeriale, pertanto per l'esecuzione delle proprie mansioni, la ricorrente deve sempre necessariamente riferire al Presidente della Commissione; che, quanto alla questione dell'indirizzo email

Email_2 la ricorrente verifica la corrispondenza in entrata, tutto d'impegno può essere preso solo dopo l'autorizzazione dei superiori; che tutto il Gruppo di lavoro, che prestata la propria mansione di assistenza tecnica *CP_1*, ha un indirizzo di posta elettronica che gestisce in autonomia (al DocuMit), nel rispetto delle regole ministeriali, ma ciò non attribuisce loro alcun potere decisionale; che la ricorrente, non fa parte della *CP_3* Scientifica, ma svolge semplicemente funzioni di supporto tecnico per la *CP_3* che la *CP_3* per l'applicazione della Convenzione di Washington sul internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione è costituita da 18 membri provenienti da diverse istituzioni di tematica ambientalista e i pareri che emettono sono frutto di valutazioni della già menzionata *CP_3* che la ricorrente partecipa nei vari consessi internazionali in qualità di semplice *esperta* (ossia assistenza tecnica fornita da *CP_1*) e non certamente quale *funzionario delegato*, in supporto della *CP_3* *Parte_2*; che la ricorrente deve costantemente rapportarsi con il Presidente della *CP_3* che ha il potere della firma (o quando negli anni è stato designat ministeriale) considerato che la stessa deve limitarsi a fornire assistenza tecnica ai diversi uffici/autorità ministeriali, tra cui la *Controparte_4*; che il Gruppo di lavoro svolge funzioni di supporto su materie di competenza ministeriale e non ha la responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni a cui viene fornito supporto; che, in ogni caso, l'eventuale assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle previste dal livello di inquadramento, non può che aver avuto carattere eccezionale ed episodico. Tanto esposto, la resistente ha contestato i conteggi, ha chiesto l'assorbimento del superminimo corrisposto alla ricorrente all'interno di eventuali superiori inquadramenti riconosciuti in questa sede e ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

La causa, istruita documentalmente e con l'ascolto di testimoni, è stata rinviata per decisione all'udienza del 27 novembre 2024, sostituita *ex art. 127 ter c.p.c.* dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da tutte le parti, che nulla

hanno osservato in ordine a tale modalità di trattazione) e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le motivazioni di seguito esposte.

Le mansioni disimpegnate dalla ricorrente sono state puntualmente descritte dai testimoni, le cui dichiarazioni appaiono sostanzialmente convergenti.

La teste Testimone_1 ha riferito:

“Sono dipendente della convenuta, sono entrata nel 2013 a tempo determinato e nel 2015 a tempo indeterminato, all’inizio come III livello poi passando a tempo indeterminato al II livello; non ho fatto causa alla società.

Conosco la ricorrente in quanto lavoriamo insieme nella stessa stanza dal 2015. Sono stata sempre presente in azienda eccetto il periodo del lockdown.

Io faccio parte della segreteria della commissione scientifica CITES e nello specifico mi occupo di istruire le istanze di nascita in cattività di esemplari a rischio estinzione.

Nella segreteria siamo io e la ricorrente e da poco tempo un funzionario responsabile, da meno di un anno ma non ricordo di preciso.

Io come ho detto mi occupo di nascita in cattività e la ricorrente di tutto il resto, nello specifico richieste di import export, istanze di esclusione delle strutture che fanno richiesta, trasferimenti di esemplari, richieste di iscrizione al registro degli enti scientifici.

La grande differenza tra la mia attività e quella della ricorrente consiste nel fatto che lei si occupa di tutta la parte internazionale, nel senso che per quanto riguarda anche il comitato delle parti, lei studia anche tutto quello che c’è dietro essendo sempre stata presente a questi eventi; con riferimento agli impegni internazionali istruisce anche i commissari, ossia i commissari della commissione scientifica CITES; i commissari rimangono nella commissione per quattro anni e anche il presidente e quando si insedia la nuova commissione ha bisogno di essere istruita e a questo pensiamo noi due, in particolare la ricorrente per quanto riguarda la parte internazionale o anche i gruppi di revisione scientifica.

A noi arrivano come segreteria delle richieste di import – export e le nascite in cattività; arriva la richiesta dell’importatore o esportatore tramite il MAECI, la ricorrente studia la pratica, la istruisce e fa una proposta di parere che è a firma del presidente, il quale però non vede quasi mai le pratiche; settimanalmente facciamo delle procedure on line per cui tutte le istruttorie che sono state elaborate sono sottoposte ai commissari e diamo tre o quattro giorni perché i commissari possano esprimersi in merito; vale la regola del silenzio-assenso per cui se non riceviamo commenti in merito passa quella proposta di parere e viene fatta una nota di trasmissione con i pareri allegati che viene rimandata al MAECI.

Verifica che vi siano alcuni presupposti, l'origine degli esemplari, il Paese di origine, il quantitativo annuo stabilito dai vari Paesi e dalla CITES in generale perché vi sono delle quote prefissate.

Nel caso in cui manchi un presupposto i commissari ne vengono posti a conoscenza e il parere viene elaborato di conseguenza.

I commissari possono discostarsi dal parere, quella è una proposta, nel caso in cui i commissari non siano d'accordo viene immediatamente emesso un parere per cui quell'istanza deve essere discussa in sede plenaria, che si tiene ogni mese in presenza alla quale partecipiamo anche noi.

Confermo i capitoli 13 e 14 di cui mi viene data lettura precisando che l'indirizzo mail di cui al capitolo 14 è stato aggiornato; confermo il cap. 15.

Per quanto riguarda la SRG la ricorrente è sempre presente, sono riunioni Europee della CITES che si svolgono a Bruxelles ogni due mesi alle quali io non partecipavo, la ricorrente da che ricordo è stata sempre presente; di solito è accompagnata da un commissario della commissione, relaziona quello che viene detto e deciso in sede di SRG, lo porta a conoscenza della commissione scientifica ossia degli altri commissari che in tal modo possono prenderne atto; vi è inoltre la conferenza delle parti COP che si svolge ogni quattro anni in vari Paesi, la ricorrente ha sempre partecipato, fa parte della delegazione italiana, di solito c'è lei, un paio di commissari e a volte il presidente, lei c'è sempre gli altri ruotano perché i commissari cambiano ogni 4 anni, il punto di continuità rimane la ricorrente. In COP non è mai andata da sola, SRG non ricordo.

Non c'è una supervisione dell'attività della ricorrente, nel senso che i commissari possono non essere d'accordo con il parere ma tutta l'attività della ricorrente è autonoma; sia il presidente che i commissari si affidano molto a lei in ordine alla correttezza del parere, perché conoscendo molto bene la materia e non come loro, che sono docenti e persone di scienza che però non conoscono bene la CITES per cui per la correttezza di certi aspetti capita spesso anche nelle riunioni in presenza che chiedano conferma a lei.

E' previsto un responsabile di segreteria, che è il funzionario presente da circa un anno a cui prima ho fatto riferimento; prima che arrivasse questa persona eravamo solo noi due e non c'era un responsabile della segreteria.

Preciso che quando è arrivato il responsabile di segreteria, è stato formato proprio dalla ricorrente.

Sottoponendo tutto ai commissari, in caso di errore viene revisionato il parere ma non ricordo casi di errore eclatanti.

Confermo le attività di cui al cap. 28 di cui mi viene data lettura.

Confermo il capitolo 34, ad esempio il MAECI può chiamare e chiedere informazioni, così come importatori o esportatori che chiedono informazioni; è sempre la ricorrente che risponde a queste richieste, in autonomia e senza confrontarsi con nessuno.

Tutto quello che noi facciamo è basato su regolamenti europei e il nostro lavoro è basato su quello, la ricorrente si occupa di queste materie sempre tenendo presente i regolamenti.

Sono state elaborate dai commissari delle linee guida che poi vengono riviste dalla commissione che si insedia di volta in volta, ma non necessariamente; per quanto riguarda la proposta di parere ci atteniamo a quelle linee guida là dove sono presenti, perché ad esempio per import/export non ci sono linee guida, mentre per i trasferimenti sì. Anche per le istanze di esclusione vi sono delle linee guida, quindi la proposta di parere viene fatta sulla base di quanto previsto dalle linee guida.

La ricorrente ha svolto anche attività di formazione e docenza, mi ricordo una docenza per i caschi verdi Unesco sul funzionamento della CITES.

Sulla gestione della casella mail, spesso succede che vengano chiesti chiarimenti relativi a pratiche o incertezze delle amministrazioni come MAECI o carabinieri forestali; se sono richieste di chiarimenti la ricorrente risponde in maniera assolutamente autonoma, mentre può capitare che ci siano risposte per cui è necessario un confronto con il Presidente.

Pur non essendo mai andata con la ricorrente nelle riunioni all'estero cui ho fatto riferimento, sono a conoscenza dell'attività della ricorrente in quanto lei poi fa delle relazioni".

Il teste *Testimone_2* ha dichiarato:

“Non *Testimone_2* convenuta.

Conosco la ricorrente in quanto ho fatto parte della commissione scientifica CITES dal 2014 al 2021.

La ricorrente si occupava della raccolta di tutte le informazioni riguardanti le diverse procedure che dovevano essere svolte durante le riunioni della commissione; lei realizzava delle istruttorie complete di quello che era lo storico e le attività vicine alle singole richieste rappresentate.

L'istruttoria era di supporto fondamentale per la commissione, perché tendeva a semplificare il lavoro degli esperti in modo tale da individuare le situazioni.

Nella commissione non c'è una formula specifica sulle attività che si devono svolgere, noi membri della commissione siamo esperti scientifici in vari settori che devono essere rappresentati nella commissione, la ricorrente doveva occuparsi di quella che era l'educazione dei commissari alla parte legislativa, ossia nel momento in cui si avevano discussioni in commissione che dovevano essere rappresentate con valutazioni non pertinenti o aderenti all'aspetto normativo, le obiezioni venivano evidenziate dalla ricorrente che tendevano ad evidenziare le eventuali lacune nelle decisioni della commissione, sotto il profilo legislativo, anche perché potevano creare dei precedenti.

La commissione si riuniva ogni mese e la ricorrente partecipava sempre a queste riunioni; c'era lo “storico” della singola verifica che si stava svolgendo e

la ricorrente era impegnata a costruire la realizzazione dell'istruttoria attraverso lo storico, ossia prendeva tutti i precedenti relativi a quella specifica situazione che veniva esaminata in commissione.

Nel momento in cui io avevo necessità di sapere se c'era un precedente o una situazione analoga, c'era il supporto della ricorrente.

Non so riferire con precisione quali fossero le concrete attività svolte dalla ricorrente nell'ambito della segreteria, anche perché in segreteria non ci sono mai entrato; io potevo osservare i risultati di questa sua attività.

Si rapportava con soggetti esterni, come guardia di finanza e carabinieri e organi tenuti al controllo; si rapportava con le altre segreterie cites di altri Paesi a livello mondiale e anche con gli organismi di controllo, perché spesso provenivano documenti dalla dogana di altro Paese e lei prendeva in autonomia contatti con la dogana.

Sul capitolo 14 non lo so; la convocazione da parte della segreteria a me arrivava dalla casella istituzionale.

L'unica volta che sono entrato in segreteria ho visto che tutte le pareti erano piene di archivi.

La ricorrente molto spesso ha sostituito le istituzioni che dovevano essere rappresentate all'interno di SRG o COP; SRG sono le riunioni dei gruppi di revisione a livello internazionale, le COP sono le riunioni delle parti in causa all'interno delle convenzioni CITES. Nelle SRG tendenzialmente si ha l'opportunità di scegliere le fasi da attuarsi nella conservazione di animali e piante da parte dei ricercatori; nelle COP vi è anche la parte commerciale. Nelle SRG spesso o meglio quasi sempre la ricorrente partecipava al posto dei commissari CITES nazionali, normalmente accompagnata da un commissario reso disponibile altrimenti andava da sola, non so se partecipasse anche qualche elemento dell'autorità di gestione. Spesso nelle COP nei primi anni di mia attività la ricorrente andava da sola.

Io non ci sono mai stato.

Da quello che veniva riferito (in una delle assemblee della commissione) la ricorrente andava in qualità di rappresentante ma non aveva la possibilità di inserire veti o altro, doveva raccogliere le informazioni e riportarle, verificare le necessità che si avevano nei diversi gruppi per quanto riguarda le attività di commercio per poi rappresentarle alla commissione.

Sul cap. 18 il Presidente ha la funzione di verificare quello che era l'operato della segreteria nell'ambito delle attività di verbalizzazione. A parte il Presidente non vi erano altre figure in questo senso.

Non so se vi fosse un responsabile di segreteria.

Sul capitolo 30, non ho memoria di errori "eclatanti" perché le conseguenze per la commissione potevano anche essere pesanti.

Noi venivamo chiamati a determinare un parere sull'istruttoria; il parere veniva predisposto durante la riunione della commissione e verbalizzato sulla

base dell'istruttoria condotta dalla ricorrente; nel momento in cui veniva verbalizzato era accettato dalla commissione e proseguiva il suo iter. L'istruttoria conteneva dei "precedenti" di parere, per cui la commissione poteva modificare il parere o aggiornarlo o se andava bene così.

La teste *Testimone_3* ha dichiarato:

Lavoro per la convenuta dal 2015, dal 2016 sono project manager responsabile di un gruppo di lavoro che dà assistenza tecnica al [...] *CP_2*

in particolare alla direzione protezione della natura e del mare. Conosco la ricorrente dal 2002, in quanto con diverse formule contrattuali abbiamo lavorato per questa direzione generale sin da tale anno.

Conosco le attività della ricorrente in quanto lei sin dal 2002 dà supporto alla commissione CITES e in particolare dal 2016 essendo io responsabile del gruppo di lavoro ho la conoscenza di tutte le persone che lavorano all'interno del gruppo; io sono il tramite tra la società convenuta e la direzione generale del *CP_2*.

La ricorrente fa parte del mio gruppo di lavoro e in particolare lei dà attività di supporto alla commissione scientifica cites; al momento siamo 68 persone e rispetto alle competenze della direzione generale noi diamo assistenza tecnica a sue innumerevoli attività.

Da sempre la ricorrente presta assistenza tecnica alla commissione scientifica cites, su tanti aspetti; sia dal punto di vista di supporto della segreteria tecnico-scientifica sia con interazioni con gli altri interlocutori della commissione, si occupa di import/export di specie animali flora fauna minacciate di estinzione e commercializzazione di queste specie per cui le attività sono moltissime. Svolge non solo funzioni di supporto alla commissione ma anche attività ordinarie per l'implementazione dell'attività, come ad esempio interlocuzioni con autorità di gestione di altri Paesi.

La ricorrente partecipa sempre alle riunioni della commissione esponendo le casistiche su cui la commissione dovrà esprimere il proprio parere.

La ricorrente prepara l'attività istruttoria, ossia casistiche per le quali la commissione dovrà esprimere il suo parere, ad esempio sulla commercializzazione o il trasferimento di una specie.

Confermo le attività descritte nel capitolo 13 precisando che vengono condivise con il Presidente.

Per quanto riguarda la supervisione dell'attività della ricorrente, negli anni ci sono stati anche se non sempre dei funzionari del *CP_2*; il Presidente per forza supervisiona l'attività della ricorrente.

La ricorrente gestiva in autonomia la casella di posta sempre condividendo con il Presidente la valutazione delle richieste che vengono fatte.

Confermo il capitolo 16.

Quando ci sono eventi internazionali la ricorrente partecipa, è sempre andata alle COP mai da sola ma sempre a supporto di commissari o anche di funzionari del ministero; spesso è andata da sola alle riunioni a Bruxelles che si tengono quattro volte l'anno o anche di più. Si tratta di riunioni in cui si rappresentano i fatti a livello europeo rispetto a certe tematiche.

Il suo compito era semplicemente quello di partecipare a queste riunioni, si tratta di riunioni di diverso genere, poi faceva una relazione di quello che avveniva in quel contesto.

Essendo io il tramite tra la società e il ministero laddove vi siano delle problematiche la ricorrente si rivolge a me, dal punto di vista amministrativo e di gestione del personale essendo io il responsabile del gruppo, esempio presenze e assenze, risorse umane.

Non esistono linee guida o vademecum o istruzioni operative cui la ricorrente deve attenersi, a parte ovviamente la normativa di riferimento.

La teste **Testimone_4** ha dichiarato:

Lavoro **a**, sono dirigente responsabile del gruppo di lavoro presso cui opera la ricorrente; sono in sogesid dal 2000 e sono responsabile dell'assistenza tecnica dal 2018-2019.

Posso riferire quindi in ordine alle attività della ricorrente solo per il periodo successivo al 2018.

La commessa di assistenza tecnica è molto strutturata e composta da numerose persone e io posso rispondere in merito alle attività della ricorrente ma non posso entrare nel dettaglio vista la complessità e numerosità del gruppo di lavoro di cui fa parte.

La ricorrente lavora come supporto tecnico specialistico a supporto della direzione del ministero dell'ambiente in particolare all'interno della segreteria tecnica che segue la commissione cites.

Credo che si occupi in primo luogo di seguire tutte le pratiche che arrivano, facendo da tratto di unione tra le richieste che arrivano dal **CP_2** e la commissione stessa, sia in sede locale sia qualora veng **a** la partecipazione a contesti internazionali, la prassi è che la direzione chieda il coinvolgimento a supporto della commissione quindi la società organizza la trasferta e manda la risorsa.

Le uniche figure realmente autonome sono i PM che gestiscono i gruppi di lavoro, non esiste potere di firma quindi l'attività che viene prestata è di supporto tecnico specialistico ma la responsabilità ultima è sempre del committente in questo specifico caso della commissione. Non esistono documenti che escono a specifica firma di persone che fanno parte del nostro gruppo di lavoro.

In ordine alla posizione della teste **Tes_1** si osserva che la circostanza che la stessa abbia inviato una lettera alla società rivendicando un livello superiore

e differenze retributive non la rende incapace a testimoniare, non avendo ella un interesse diretto e attuale all'esito del presente giudizio; né tale circostanza si rivela idonea ad inficiare l'attendibilità della teste, in assenza di ulteriori elementi, posto che le dichiarazioni rese dalla teste in ordine alle mansioni della ricorrente hanno trovato sostanziale riscontro nelle dichiarazioni degli altri testimoni e nella documentazione allegata al ricorso.

Orbene, come emerso dall'istruttoria, la ricorrente si occupa di prestare attività di supporto tecnico-specialistico alla *Controparte_5* svolgendo le attività descritte in ricorso e confermate dai testimoni, quali, in particolare, l'esame delle richieste di importazione-esportazione delle specie tutelate contemplate dalla Convenzione di Washington (convenzione sulla protezione delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, ratificata dall'Italia con l. 874/1975), attraverso l'analisi documentale e la verifica tecnico-normativa e di rispetto della regolamentazione vigente da parte del richiedente il certificato (come emerge, altresì, dalla documentazione depositata in allegato al ricorso, all. 11-13), predisponendo all'esito dell'istruttoria una scheda di parere della Commissione in ordine al rilascio dei provvedimenti autorizzatori; partecipa a periodici eventi internazionali, principalmente alla Conferenza delle Parti, provvedendo poi a relazionare alla Commissione. Dall'istruttoria è emerso, altresì, che non esistono linee guida, istruzioni operative o vademecum cui la ricorrente è tenuta ad attenersi (teste *Tes_3*).

Avuto riguardo alle declaratorie contrattuali contenute nel CCNL Gas Acqua pacificamente applicabile al rapporto (all. 9 ric.), appartiene al livello settimo (rivendicato dalla ricorrente) il personale che:

- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.

ELEMENTI QUALIFICANTI:

1. ATTIVITA' D'INTERPRETAZIONE DI NORME AD AMPIA DISCREZIONALITA'
2. AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE DI UN MESE
3. RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' PROPOSITIVA
4. INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI COMPLESSE
5. ESPERIENZA COMPLETA DI UNA O PIU' ATTIVITA' CHE CARATTERIZZANO UNA PARTE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE ED ISTRUZIONE A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI UNIVERSITA'."

Appartiene, invece, al quinto livello (quello attribuito alla ricorrente) il personale che:

- svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità;
- risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività;
- si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi; cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno.

ELEMENTI QUALIFICANTI:

1. ATTIVITA' DI CONCETTO OVVERO OPERATIVE ALTAMENTE SPECIALIZZATE
2. AUTONOMIA OPERATIVA DI TEMPI E METODI INFERIORE ALLA SETTIMANA
3. RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI MEDIAMENTE COMPLESSE
5. ESPERIENZA ELEVATA SU ASPETTI SPECIALISTICI E SCOLARITA' A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI SCUOLA PROFESSIONALE CON SUCCESSIVA SPECIALIZZAZIONE.

Rispetto al livello di inquadramento, che prevede lo svolgimento di attività di concetto ovvero operative di elevata specializzazione con autonomia operativa con margini definiti di discrezionalità e la gestione di informazioni di media complessità, il livello superiore si caratterizza per la maggiore complessità delle informazioni da elaborare e gestire, per il contenuto specialistico delle funzioni professionali esercitate, per l'autonomia operativa non contenuta in "margini definiti di discrezionalità".

Orbene, ritiene il Tribunale che l'attività svolta dalla ricorrente possieda le caratteristiche e gli elementi qualificanti del superiore livello invocato, in particolare lo svolgimento di funzioni professionali di contenuto specialistico, la gestione di informazioni complesse, da interpretare ed elaborare, possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, svolgimento di attività di interpretazione di norme ad ampia discrezionalità, esperienza completa di più attività che caratterizzano una parte della funzione aziendale e istruzione di livello di scuola media superiore o di università, in assenza di linee guida o istruzioni operative volte a definire i margini della discrezionalità.

E' emerso, infatti, che la proposta di parere da sottoporre alla Commissione fosse elaborata dalla ricorrente in completa autonomia, all'esito della complessa istruttoria dalla stessa svolta, comportante lo studio e l'analisi della normativa in materia e l'interlocuzione con vari soggetti, sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale, come dimostrato anche dalla copiosa documentazione allegata al ricorso; è emerso, altresì, che il supporto della ricorrente fosse fondamentale per il lavoro della Commissione (teste *Tes_1* "non c'è una supervisione dell'attività della ricorrente, nel senso che i commissari possono non essere d'accordo con il parere, ma tutta l'attività della ricorrente è autonoma; sia il presidente che i commissari si affidano molto a lei in ordine alla correttezza del parere, perché conoscendo molto bene la materia e non come loro, che sono docenti e persone di scienza che però non conoscono bene la cites per cui per la correttezza di certi aspetti capita spesso anche nelle riunioni in presenza che chiedano conferma a lei"; teste *Tes_2* membro della commissione cites dal 2014 al 2021: "l'istruttoria era di supporto fondamentale per la commissione, perché tendeva a semplificare il lavoro degli esperti ... noi membri della commissione siamo esperti scientifici in vari settori che devono essere rappresentati nella commissione, la ricorrente doveva occuparsi di quella che era l'educazione dei commissari alla parte legislativa, ossia nel momento in cui si avevano discussioni in commissione che dovevano essere rappresentate con valutazioni non pertinenti o aderenti all'aspetto normativo, le obiezioni venivano evidenziate dalla ricorrente che tendevano ad evidenziare le eventuali lacune nelle decisioni della commissione sotto il profilo legislativo ...").

Infine, appare significativa anche la circostanza – pacifica – che per molti anni la figura del responsabile di segreteria fosse solo formalmente prevista ma, di fatto, vacante e coperta solo nel 2023, per cui certamente, nell’ambito delle attività della segreteria, non vi era nessuno che supervisionasse l’attività della ricorrente.

Ai fini dell’inquadramento superiore, non è decisivo quanto dedotto dalla resistente in ordine al fatto che i commissari e il presidente della commissione avessero sempre “l’autorità finale sull’approvazione delle pratiche” e che la ricorrente formulasse solo una proposta di parere che la Commissione era libera di modificare o respingere, posto che l’autonomia decisionale e la responsabilità richieste dal settimo livello non sono certo incompatibili con la sottoposizione alla firma o all’autorizzazione dei livelli superiori.

In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con condanna della resistente al riconoscimento, in favore della ricorrente, del settimo livello a decorrere dalla data di assunzione e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, pari a € 52.645,00 come da conteggi (che già tengono conto del superminimo) solo genericamente contestati dalla resistente.

Le spese di lite vanno posti a carico della società resistente secondo l’ordinaria regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo le vigenti tabelle.

P.Q.M.

accerta e dichiara il diritto della ricorrente all’inquadramento nel livello settimo del CCNL Gas Acqua dal 2 novembre 2015 e alle conseguenti differenze retributive dovute e, per l’effetto, condanna la resistente a riconoscere alla ricorrente l’inquadramento nel livello settimo del CCNL Gas Acqua dal 2 novembre 2015 e al pagamento in favore della ricorrente di € 52.645,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.629,00 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.

Si comunichi.

Roma, 10/12/2024

Il giudice
Maria Teresa Consiglio